

0099801-84.2010.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 13ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jose de Araújo Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

JOSÉ DE ARAÚJO LIMA (RG: 07240501/BA) e ALÉCIO RIBEIRO RAMOS (RG: 51777199/SP) foram denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
13ª Vara Criminal
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0099801-84.2010.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0099801-84.2010.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jose de Araújo Lima

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

JOSÉ DE ARAÚJO LIMA (RG: 07240501/BA) e ALÉCIO RIBEIRO RAMOS (RG: 51777199/SP)

foram denunciados como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia de 15 de dezembro de 2010, por volta das 14h30, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, teriam tentado subtrair, para si, diversas mercadorias, avaliadas pela importância total de R\$ 329,85, no interior do estabelecimento comercial "Comercial de Alimentos Carrefour S/A", localizado na Avenida Rebouças, nº 3.970, no bairro Pinheiros, neste Município e Comarca de São Paulo, não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que sua conduta foi observada por funcionários do estabelecimento, que os detiveram na saída da loja.

Os acusados foram presos em flagrante (fl. 02) e, pelo juízo de plantão, foi concedida liberdade provisória ao corréu JOSÉ (fl. 392), que foi solto (fls. 64/65).

A denúncia foi recebida (fl. 74).

O corréu ALÉCIO foi regularmente citado (fl. 82) e apresentou resposta à acusação (fls. 84/92). Houve manutenção do recebimento da denúncia em relação a esse acusado (fl. 93), que, posteriormente, foi julgado e condenado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, com o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 8 meses de reclusão no regime inicial semiaberto e três dias-multa, no piso (fls. 134/138 e 147).

Quanto ao corréu JOSÉ, considerando que foi citado por edital, mas não compareceu e nem constituiu defensor, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, de acordo com o artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 187).

Posteriormente o corréu JOSÉ foi citado (fl. 194), retomando-se o andamento do feito e propondo-se a suspensão condicional do processo, que foi aceita pelo réu (fl. 195).

Sobreveio decisão que revogou a suspensão do processo, nos termos do art. 89, § 3º, da Lei 9099/95, tendo em vista o descumprimento dos termos da proposta, e decretou a revelia do acusado (fl. 236).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 241/247) e, em seguida, houve sentença que absolveu sumariamente o corréu JOSÉ, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (fls. 249/251).

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fls. 254/260) e o Egrégio Tribunal de Justiça, em votação unânime, deram provimento ao apelo, determinando o prosseguimento do feito (fls. 290/305).

O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 310).

Durante a audiência de instrução reforçou-se a revelia anteriormente decretada, foi ouvida a vítima e houve a desistência de oitiva da testemunha arrolada na denúncia. O Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (20/23); auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 25/26) e auto de avaliação (fls. 27/28).

O representante da empresa vítima, Valdy Sousa Araujo, em sede policial, afirmou que trabalha como segurança no Hipermercado Carrefour, situado na avenida Rebouças, numeral 3970, nesta Capital, e presenciou, no dia dos fatos, por volta das 14:20 horas, o indiciado identificado por ALÉCIO RIBEIRO RAMOS com um carrinho de compras com diversas mercadorias no interior e um travesseiro sobre elas. Narrou que viu quando o sujeito tirou as mercadorias do carrinho e colocou-as no interior de uma mochila, momento que o indiciado JOSÉ aproximou-se e pegou a mochila, colocando-a nas costas e caminhou para a saída do estabelecimento comercial, sendo seguido à distância pelo indivíduo ALÉCIO. Relatou que ambos saíram do hipermercado sem efetuar o pagamento e foram para a área do estacionamento térreo, que dá acesso tanto ao transporte de ônibus como o ferroviário. Declarou que pediu auxílio para o fiscal de loja Wellington Sodre da Silva e detiveram os dois indivíduos. Alegou que no interior da mochila foram encontrados doze barras de chocolate da marca Lacta, dezesseis latas de azeite extra virgem da marca Gallo, um queijo da marca Tirolez e um aparelho de barbear Prestobarba. Informou que os indiciados alegaram que tentaram subtrair os bens para, com o lucro da venda, adquirir um bilhete de viagem. Contou que policiais militares foram ao local e somente ajudaram a trazer

os indiciados até a unidade policial. Falou que deteve ambos os indiciados em flagrante delito e que as mercadorias encontradas em poder dos indiciados totalizam o valor de R\$ 329,85.

Em juízo, o representante da vítima disse que não se recorda do caso.

A testemunha Wellington Sodre da Silva, em sede policial, afirmou que exerce a função de fiscal no Hipermercado Carrefour e, no dia dos fatos, por volta das 14:30 horas, foi chamado pelo fiscal Valdy Sousa Araújo para ajudar a deter dois indivíduos que haviam saído da loja sem pagar por mercadorias que estavam escondidas no interior de uma mochila. Narrou que auxiliou na detenção de ambos os indiciados e no interior de uma mochila portada pelo indiciado JOSE DE ARAÚJO LIMA foram encontrados doze barras de chocolate da marca Lacta, dezesseis latas de azeite extra virgem da marca Gallo, um queijo da marca Tirolez e uma aparelho de barbear. Informou que o indicado ALÉCIO não estava na posse de qualquer mercadoria. Disse que ambos alegaram que iriam vender as mercadorias para comprar um bilhete de viagem. Contou que policiais militares foram ao local e somente ajudaram a conduzir ambos os indiciados até a unidade policial.

O acusado, em interrogatório, em sede policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, tem-se que a prova constante dos autos não permite a condenação do réu. Há insuficiência probatória para reconhecer a autoria delitiva já que o representante da vítima não se lembra dos fatos e a única testemunha arrolada não foi localizada para afirmar sua versão, não se confirmando em juízo a prova produzida na fase policial. Portanto, de rigor a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu JOSÉ DE ARAÚJO LIMA (RG: 07240501/BA) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 155, § 4º, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

P.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA